



كلية الاقتصاد

المحاسبة الضريبية



المحاضرة: الفصل الأول
الدكتور: مدين الضابط
السنة/الفصل: الثالثة/الثاني
عدد الصفحات: 22



الفصل الأول: إطار نظام الضريبة على الدخل

(The Framework of Income Tax System)

الأهداف التعليمية المستهدفة (Intended Learning Outcomes)

بعد إتمام دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على:

أولاً:	تحديد المقصود بالنظام الضريبي، والهيكل الضريبي، وتعريف الضريبة وقواعد فرضها.
ثانياً:	تحديد المقصود بالمحاسبة الضريبية والدخل المحاسبي والضريبي.
ثالثاً:	فهم الخطوات الأربع للمحاسبة عن الضرائب على الدخل، والتمييز بين الفروق المؤقتة والدائمة.
رابعاً:	أنظمة الضرائب على الدخل.
خامساً:	فهم المقصود بنظام الضريبة الموحدة وتطبيقاته.

1-1 النظام الضريبي، والهيكل الضريبي وتطوره

The Tax System, the Tax Structure, and Its Developing

يحتمل تعبير النظام في مجال الضريبة مفهومين: مفهوم واسع وآخر ضيق، فهو يقابل في مفهومه الواسع مجموع العناصر الايديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تراكمها إلى كيان أو وجود ضريبي معين. ذلك الكيان الذي يمثل الواجهة للنظام والذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع رأسمالي عنها في مجتمع اشتراكي، كما تختلف صورته في مجتمع متقدم اقتصادياً عن صورته في مجتمع متخلف. بينما هو يقابل في مفهومه الضيق مجموع القواعد القانونية والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط والتحصيل¹. يمثل النظام الضريبي أحد المخرجات الأساسية للسياسة المالية، كما أنه شديد الالتصاق بالحياة اليومية والمعيشية لأفراد المجتمع. يتكون النظام الضريبي من ثلاثة أركان رئيسية تمثل أضلاعاً لمثلث، وهي ما نطلق عليه "المثلث الضريبي" والتي تشمل التشريع الضريبي، والإدارة الضريبية، والمجتمع الضريبي². حيث تدأب الإدارة الضريبية من جهة على تحسين الموارد المالية لتمويل الإنفاق العام المتزايد كوظيفة أساسية من الوظائف الموكلة إليها بحكم الدستور، تستمد شرعيتها من شرعية الضريبة كمورد سيادي، وتوكل إليها حكومياً لتنفيذ السياسة المالية والضريبية، في الوقت الذي يدأب فيه المكلف بالضريبة على إدارة هذا العبء والتقليل منه، إن هذا ما يسمى "بتعارض المصالح".

لذلك نجد - ومن أجل إدارة هذه الأخطار خطر أن يتهرب المكلف من الضريبة، وخطر أن يتحمل المكلف عبئاً ضريبياً أكثر مما ينبغي - تسعى الإدارة الضريبية إلى مد جسور الثقة والتعاون مع مجتمع المكلفين من خلال تبسيط القوانين، وزيادة العدالة الضريبية، والتقليل من متطلبات الالتزام، وزيادة كفاءة جهازها الإداري، وذلك لتحسين مفهوم الالتزام الطوعي لهذا المجتمع، مما يساهم في الحد من التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية.

وفي هذا الصدد، يقول بعض الخبراء في هذا المجال:

"ينبغي إصلاح النظم الضريبية حتى تتميز بالوضوح والبساطة والدقة، كما أن قوانين ولوائح الضرائب ينبغي أيضاً أن تتطلب قدراً كافياً من الإفصاح عن البيانات المالية، وينبغي أن يجري تنفيذها بصورة دائمة بفاعلية وبأوقات محددة"³.

ولا بد من الإشارة إلى اختلاف الترجمات العربية لمصطلح "دافع الضريبة" Tax Payer حيث تم ترجمتها إلى "المكلف بالضريبة" كما هو الحال في النظام الضريبي السوري، في حين ارتأت أنظمة أخرى ترجمتها إلى "ممول الضريبة" وذلك في محاولة منها لتخفيف حدة الالتزام أو الاكراه، وإظهار مفهوم المساهمة في تحمل الأعباء العامة من باب تكريس حالة المواطنة.

تعكس صورة الهيكل الضريبي لدولة ما في لحظة معينة مجموع الضرائب التي تشكل العمود الفقري لنظامها الضريبي، ونتاج للعلاقة بين مكوناته الثلاث الرئيسة، ومدى مساهمة كل نوع من أنواع تلك الضرائب في تمويل الموازنة العامة بالإيرادات الضريبية المناسبة.

¹ د.يونس أحمد البطريق: "النظم الضريبية"، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2005.

² د. نعيم فهم حنا: نحو حوكمة النظام الضريبي المصري - نموذج مقترح، المؤتمر العلمي الخامس: حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2005.

³ د. نعيم فهم حنا، مرجع سابق.

لقد لعبت الضريبة باعتبارها من أهم تلك الأدوات دوراً مهماً في تأمين احتياجات مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي ومتطلباته المتعددة، كما لعب هذا الأخير دوراً مهماً في فرض الأهداف المطلوب تحقيقها من تطبيق تلك الأداة والسياسات الضريبية المتبعة لتتلاءم مع هذا المستوى أو ذاك.

ويمكن في هذا المجال ملاحظة أربع مراحل أساسية لهذه العلاقة تمر بها عادة اقتصاديات الدول، فعادة ما تهتم الدول المختلفة أو الدول التي في طور النمو في المرحلة الأولى بمحرك الحصيلة الذي غالباً ما يعتمد على الضرائب والرسوم غير المباشرة، وتحديد الرسوم الجمركية كونها تؤمن الوفرة في الحصيلة والسهولة في تأمينها على حساب تخفيض الأعباء الضريبية على الدخل والتوسع في منح الإعفاءات الضرورية لإحداث التراكمات الرأسمالية للأفراد والمؤسسات، وكل ذلك في سبيل تأمين الموارد الضرورية لإحداث عملية التنمية. ثم في مرحلة ثانية، ما تلبث أن تهتم تلك الدول بمحرك العدالة إضافة إلى محرك الحصيلة في محاولة لإعادة توزيع الدخل من خلال البدء بالتركيز على الضرائب والرسوم المباشرة لاسيما الضرائب على الدخل وتطويرها والتخفيف من حدة الضرائب على الاستهلاك ورفع مستوى معيشة غالبية أفراد المجتمع، كما يبدأ الاهتمام بمحركات أخرى - ربما ليست بذات القدر - كالتوثيق والبساطة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والاهتمام بقواعد البيانات وتوثيق المعاملات، مع البدء برسم بعض الصور الفنية الحديثة لأنظمتها الضريبية.

وفي مرحلة ثالثة، تزداد أو تنتشر الصور الحديثة للضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة على القطاع الداخلي، التي تحتل المرتبة الأولى في سلم الإيرادات الضريبية بدلاً من تلك المفروضة على القطاع الخارجي أولاً، وبدلاً من الصور القديمة للضرائب المباشرة وغير المباشرة النوعية التقليدية، حيث يمكن أن تنقسم الضرائب إلى ضريبتين أساسيتين وربما وحيدتين هما الضريبة العامة على الدخل والضريبة العامة على الإنفاق، حيث تكفل الأولى توفير العدالة الرأسية والثانية العدالة الأفقية، مع التركيز على محرك البساطة في التشريع والإجراء ومحرك التوثيق الذي يبلغ في هذه المرحلة مستوى عالٍ من الفعالية والنضوج، في حين تتصف الإدارة الضريبية بجميع مقومات الإدارة الضريبية الناجحة من كفاءة وموضوعية ونزاهة قادرة على تلبية جميع متطلبات السياسة الضريبية القائمة وتحقيق أهدافها.

ويمكن إضافة مرحلة رابعة على المراحل الثلاث السابقة من خلال الاطلاع على ما وصلت إليه الأنظمة الضريبية من تطور ونضوج ورقي كما هو الحال في النظام الضريبي الأمريكي على سبيل المثال لا الحصر، حيث تصل محركات العدالة والحصيلة والبساطة والشفافية إلى مستويات عالية من التطور، في حين ينخفض معدل التهرب الضريبي إلى الحدود الدنيا، فيتم التركيز على محركات عديدة في هذه المرحلة تصب في إطار تعميق ثقة المكلفين بعدالة النظام الضريبي القائم ككل وموضوعيته، وزيادة الالتزام الطوعي لديهم الذي يعد في هذه المرحلة حجر الأساس أو حجر الزاوية لهذه الأنظمة الضريبية، ويمكن أن نذكر هنا بعض المحركات التي تضاف إلى ما تم ذكره سابقاً منها: الامتثال، وتحديث الأنظمة الضريبية، والتنوع، والأخلاقيات، وجودة النظم الضريبية.

إن هذا التقسيم لا يعني ثباته بالضرورة، إذ لا يمكن وضع الأنظمة الاقتصادية وتطوراتها ضمن سلم واضح ومحدد في جميع الحالات، فقد نجد على سبيل المثال استثناءً أو دمجاً بين أكثر من مرحلة، فاستخدام الصور الحديثة للضرائب يمكن أن يبدأ أو يتطور عملياً في المرحلة الثانية مثلاً، أو يمكن الاعتماد على الضرائب على الدخل منذ المرحلة الأولى وهكذا.. لكن ضمن شروط بيئية معينة.

2-1 تعريف الضريبة وقواعد فرضها وأنواعها

Definition, Rules, and Types of Taxation

1-2-1 تعريف الضريبة Tax Definition

تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضريبة بأنها " مدفوعات إلزامية دون مقابل مباشر تُحول إلى الحكومة العامة.

ويعرف صندوق النقد الدولي الضريبة بأنها " مدفوعات إلزامية تُفرض من قبل الحكومة دون مقابل مباشر، وتُحصل بهدف تمويل الإنفاق العام

ومن خلال التعريف السابق يمكن تحديد خصائص الضريبة في النقاط التالية:

1- الإلزامية:

تؤكد OECD أن الضريبة هي مدفوعات إلزامية تُفرض بقوة القانون، ولا يملك الأفراد أو المنشآت حرية الامتناع عن دفعها. هذه الإلزامية هي أول عنصر في تعريف المنظمة للضريبة.

2- عدم المقابلة:

تُعد الضريبة وفق OECD مدفوعات تدفع من قبل دافعي الضريبة دون مقابل، أي أن دافع الضريبة لا يحصل على منفعة مباشرة أو متناسبة مع قيمة ما يدفعه. وهذه الخاصية هي جوهر التمييز بين الضريبة وبين الرسوم أو المدفوعات مقابل الخدمات.

3- تُحصل لصالح الحكومة العامة

تشدد OECD على أن الضريبة يجب أن تُحول إلى الحكومة العامة، وتشمل:

- الحكومة المركزية
- الحكومة المحلية
- صناديق الضمان الاجتماعي
- الهيئات العامة غير الربحية التابعة للدولة.

4- الهدف المالي والاقتصادي:

رغم أن OECD لا تذكر هذا كبنء مستقل، إلا أن الدليل التفسيري يوضح أن الضرائب تُستخدم لتمويل:

- الإنفاق العام.
 - السياسة الاقتصادية.
 - إعادة توزيع الدخل.
 - تحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية
- وهذا يجعل الضريبة أداة مالية واقتصادية في آن واحد.

5- تُصنف ضمن إيرادات الحكومة العامة:

تُدرج OECD الضرائب ضمن الإيرادات الحكومية غير المقابلة، وتُصنفها وفق نظام تصنيفي دولي موحد (classification of taxes)، ما يعكس خاصية منهجية مهمة: الضريبة جزء من النظام الإحصائي والمالي للدولة.

1-2-2 قواعد فرض الضريبة Taxation Rules

على المشرع - في فرضه للضرائب - أن يسترشد بعدة مبادئ لا بد منها لمثالية النظام الضريبي، وقد شرع هذه المبادئ أو القواعد عالم الاقتصاد الإنكليزي " آدم سميث " في مؤلفه " ثروة الأمم " وهي أربعة قواعد، مبدأ العدالة ومبدأ اليقين ومبدأ الملاءمة ومبدأ الاقتصاد. وقد بقيت هذه المبادئ حتى اليوم مستنداً في مؤلفات المالية العامة والتشريع الضريبي.

قاعدة العدالة: Equity of Fairness

تستلزم العدالة الضريبية تطبيق الضريبة على الجميع دون استثناء، وأن يوزع العبء الضريبي بين المكلفين بالتساوي؛ ولكن ما هو أساس توزيع الضريبة بين المكلفين؟ رأى بعضهم أن أساس التوزيع العادل هو دفع الضريبة بقدر المنفعة التي يستمدّها المكلف من النشاط الحكومي، وهذا يجد تعبيراً له في " مبدأ المنفعة Benefit Principle "، إلا أن هذا المبدأ لا يصلح لحل مسألة العدالة الضريبية لسببين:

- 1- كونه يتعارض مع خصائص الضريبة (تقطع دون مقابل) والطبقة منخفضة الدخل كثيراً ما تحصل على خدمات حكومية تفوق بكثير ما تدفعه بصورة ضرائب.
 - 2- يستحيل تقدير مدى انتفاع كل مكلف من خدمات النشاط الحكومي.
- كما رأى بعضهم الآخر أن أساس التوزيع العادل هو قدرة المكلف على الدفع " Ability to Pay "، فهم يرون أن الضريبة - وهي تنتزع مالاً من المكلف - تسبب له حرماناً وتضحية على حساب حاجاته الآنية أو المستقبلية، مما حدا ببعضهم إلى تسمية هذا المال المنتزع "بوحدة الألم"؛ وتقضي العدالة الضريبية بأن يتساوى هذا الحرمان أو التضحية أو الألم بين المكلفين، كما يتعين عليه التمييز في المعاملة الضريبية بينهم. وهناك نوعين من العدالة هما⁴:

-العدالة الرأسية: Vertical Equity ويقصد بها معاملة الأشخاص المختلفين في الظروف معاملة مختلفة.

-العدالة الأفقية: Horizontal Equity ويقصد بها معاملة الأشخاص المتشابهين في الظروف معاملة متماثلة.

قاعدة اليقين أو الوضوح: Certainty

أن تمتاز الضريبة بالتحديد والوضوح التام في صياغة القوانين الضريبية لكي تُفهم من قبل الجميع، ولكيلا يتم استغلال الصياغة القانونية غير الواضحة في تفسيرات تؤدي إلى الظلم والفساد وازدياد معدل التهرب الضريبي، كما يساعد الوضوح المكلف على معرفة واجباته بشكل تام وحقوقه في الدفاع عن نفسه ضد أي تعسف أو تحكم محتمل؛ لذلك يقول آدم سميث:

" إن انعدام العدالة مهما كان كبيراً أهون شراً من انعدام اليقين ولو كان قليلاً".

قاعدة الملاءمة: Relevancy or Convenience

يقضي هذا المبدأ بتحصيل الضريبة في الوقت المناسب وبالطريقة الأكثر ملاءمة للمكلف، وذلك تقديراً لإزعاجه بوطأة الضريبة، كمطالبة التاجر بأداء الضريبة المستحقة على أرباحه بعد انتهاء السنة التجارية لنشاطه وتحديد هذه الأرباح، أو كان تجبى من الرواتب والأجور للمكلفين عند استلام أجورهم

⁴ أ.د. أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المحاسبة عن الضريبة على الدخل، الدار الجامعية، 2007، ص 11.

أما من جهة الطريقة الملائمة للدفع، فيجب أن يتضمن التشريع الضريبي كافة التيسيرات المخففة من ثقل الضريبة على المكلف، كالسماح له بدفع الضرائب على أقساط متعددة، أو استعمال وسائل مختلفة في الدفع كالأداء النقدي والشيكات المصرفية والبريدية وغيرها، وتعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد احتراماً في الأنظمة الضريبية المعاصرة.

قاعدة الاقتصاد: Economy

يسمح هذا المبدأ باختصار نفقات تحصيل الضرائب إلى أقصى حد، كي يسمح بتوفير حصيلة ضريبية أوفر للخزينة العامة؛ والمقصود بنفقات تحصيل الضرائب هو ما تصرفه الدوائر المالية على تحصيل الضرائب من رواتب وأجور ومهمات وأثاث وغيرها، هذه النفقات تزداد بالنسبة إلى بعض الضرائب كالضرائب على الدخل (أعمال تحقق وتدقيق وتحصيل)، بينما توجد ضرائب لا تستلزم نفقات تذكر كما هو الحال في الضرائب والرسوم المستوفاة بالصاق الطابع.

هذا وقد تخلت معظم الدول عن تطبيق الضريبة على الدخل الزراعي بسبب نفقاتها الجبائية العالية من جهة، ومن جهة أخرى تشجيعاً للإنتاج الزراعي، لذلك نجد أن القانون /24/ لعام /2003/ قد ألغى ضريبة الأغنام (المواشي) كون نفقات جباية هذه الضريبة أكبر من حصيلتها، وتشجيعاً للنشاط الزراعي والحيواني.

كما تختلف نسبة نفقات التحصيل باختلاف مستوى التطور الاقتصادي للدولة، فتمتيز الدول المتقدمة بانخفاض نسبة نفقات التحصيل لتطور النظام الضريبي واستخدام الطرق الفنية والتقنية في جمع المعلومات والتحقق والجباية، وكفاءة الجهاز الضريبي ومستوى الوعي الضريبي. بينما ترتفع هذه النفقات في الدول النامية والمتخلفة، ففي سورية مثلاً، يتم اتباع نظام الضرائب النوعية الذي يتصف بارتفاع نسبة نفقات التحصيل، فكل ضريبة نوعية كادر كامل يستقبل البيانات ويدقق ويحقق ويجبي وهكذا ...

وقد تم إضافة العديد من القواعد لعل من أهمها:

قاعدة الاستقرار: Stability

لقد أضافت التشريعات الضريبية المعاصرة هذا المبدأ لأهميته في هذا المجال، حيث يجب أن يتصف أي نظام ضريبي حديث بالاستقرار النسبي، وهذا الاستقرار يجب أن يحكمه حدان أساسيان:

الحد الأول: إن التعديل المستمر للضريبة وتشريعاتها يؤدي إلى فقدان صفة الاستقرار، وهو ما يجعل الضريبة تنفد إلى العديد من خصائصها كالتيقن والملاءمة، مما يضعف من ثقة المكلفين بالنظام الضريبي ككل.

الحد الثاني: لا يعني الاستقرار الإبقاء على التشريع الضريبي لضريبة ما فترة زمنية طويلة بحيث لا يتطور هذا التشريع مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، أو ألا تستخدم الضريبة كأداة من أدوات التغيير المطلوبة، فيتصف النظام الضريبي بالجمود ويصبح بحد ذاته عائقاً أمام أي تطور اقتصادي واجتماعي لبلد ما.

وفي سورية، نجد أن قانون ضريبة الدخل رقم /85/ لعام /1949/ قد بقي سارياً لأكثر من نصف قرن، إلى أن تم تعديله أو استبداله بالقانون /24/ لعام /2003/، ثم وفي ظرف /3/ سنوات تم تعديل القانون الجديد (الذي لم يعد كذلك)، حيث صدر فيما بعد القانون /60/ والقانون /41/ والمرسوم /51/....؛ وهنا فقد ابتعدت الضريبة عن قاعدة الاستقرار النسبي.

قاعدة الإنتاجية⁵: Productivity

⁵ د.جلال الشافعي: "مبادئ المحاسبة الضريبية"، الدار الجامعية، 2005-2006، ص26.

يقصد بها أن يتوصل النظام الضريبي إلى أكبر قدر ممكن من الطاقة الضريبية للمجتمع، مع مراعاة ألا يؤدي ذلك إلى ردود أفعال قد تضر بالحوافز الادخارية والإنتاجية والاستثمارية للمجتمع.

قاعدة المرونة: Flexibility

ويقصد منها أن يتمكن النظام الضريبي من أن يتكيف بسهولة مع تغير الظروف الاقتصادية، فتزيد حصيلته في فترات الرواج، وتنخفض في فترات الكساد، وذلك بهدف تتبع التغيرات في حجم الدخل القومي، والمحافظة على حجم الاستقطاع الضريبي.

1-2-3 أنواع الضرائب The Types of Taxes

يكون المشرع الضريبي عادة أمام العديد من أنواع الضرائب التي يسعى إلى فرضها للحصول على الحصيلة الضريبية المناسبة لتمويل متطلبات عملية التنمية، ولتحقيق أهداف تدخلية سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.... إلخ. وجرى العرف على تقسيم الضرائب إلى نوعين: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، ويستند تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة إلى مجموعة من المعايير مثل طريقة التحصيل ومعيار نقل العبء الضريبي ومعيار طريقة الوصول إلى الوعاء، وانطلاقاً من هذه المعايير يمكن تعريف كل من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة كما يلي:

الضرائب غير المباشرة:

وهي تلك الضرائب التي يمكن للمكلف أن ينقل عبئها إلى شخص آخر، كالضريبة على رسم الإنفاق الاستهلاكي، والرسوم الجمركية، ورسم الطابع.... إلخ. حيث تشكل مكوناً من مكونات السعر، وجزء من التكلفة عند تحديد أسعار المنتجات والخدمات، حيث يسدد المستورد مثلاً الرسوم الجمركية على بيانته الجمركي عند تخليص البضاعة، ومن ثم يحتسب تلك الرسوم من التكاليف، وينقل عبئها إلى المستهلك حالما يقرر هذا الأخير شراء تلك البضاعة.

ويتميز هذا النوع من الضرائب بسهولة التحصيل، ووفرة الحصيلة، كما أن المكلف لا يشعر بعبئها نسبياً كونها تدخل في الأسعار.

إلا أنه يعاب عليها أنها لا تراعي الظروف الشخصية للمكلفين، كونها تفرض عند الإنفاق أو الاستهلاك، دون النظر إلى شخص المكلف أو دخله، لذلك تدعى في الكثير من الأحيان "بالضريبة العمياء" The Blind Tax، وهذا يتنافى مع قاعدة العدالة، وبالتالي كلما زادت نسبة تمويل هذا النوع من الضرائب من إجمالي الموارد الضريبية على حساب الضرائب على الدخل، كلما كان ذلك مؤشراً على زيادة الضغوط المعيشية على أصحاب الدخل المحدود، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب، وتدني أرباح المنشآت، بالإضافة إلى قصور في أداء الإدارة الضريبية، وتدني كفاءتها، وعجزها عن تتبع مراكز الثروات والدخول المرتفعة، ونجد ذلك خاصة في دول العالم الثالث.

الضرائب المباشرة: Direct Tax

وهي الضرائب التي يتحمل عبئها المكلف - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - مباشرة، ولا يمكنه نقل هذا العبء إلى شخص آخر، وكأمثلة على ذلك الضرائب المفروضة على الدخل بأنواعها المختلفة كالضريبة على دخل المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، والضريبة على دخل الرواتب والأجور، والضريبة على ربع رؤوس الأموال المتداولة، والضرائب المفروضة على الثروة كالضريبة على التراكات والضريبة على أرباح الثروة العقارية.

ويتصف هذا النوع من الضرائب بأنه أكثر عدالة كونه يعتمد على مفهوم المقدرة التكاليفية للمكلف، ويقترّب أكثر من شخص المكلف وظروفه وأوضاعه مما يمكن من تقرير إعفاءات تراعي أعبائه الشخصية، كما أن حصيلتها ثابتة كونها ترتبط بأوعية ضريبية تتصف بالثبات النسبي، وهو أكثر ملائمة لإمكانية حجز الضريبة من المنبع أو في أوقات محددة تتناسب مع طبيعة الدخل وفترات التقرير عنه.

إلا أن تطبيق هذا النوع من الضرائب لا سيما الصور الحديثة منه يتطلب جهاز إداري على درجة عالية من الكفاءة قادر على الوصول إلى الالتزامات الضريبية الصحيحة، ويحد من التهرب الضريبي، كما يتطلب وجود نظام فورية في الأسواق، ونظم معلومات محاسبية ناضجة لدى المكلفين، وإجراءات ربط وتحصيل معقدة نسبياً. وباعتبار أن معظم النظم الضريبية تركز على الضريبة على الدخل لذلك سنتناول في الفقرات التالية بعض المفاهيم الأساسية في هذا المجال.

وبالرغم من أهمية هذا التصنيف، إلا أنه يثير جدلاً كبيراً أحياناً حول معيار الفصل بينهما، فيمكن استخدام المعيار الإداري، أي تعتبر الضريبة مباشرة كلما انصبت على شخص المكلف بالذات، واسمه، كوجود جداول تحقق اسمية، ومواعيد تسديد، ومبالغ محددة. كما يستخدم معيار راجعية الضريبة أو معيار تحمل عبء الضريبة، فإذا استقر عبء الضريبة على مكلف بالذات وتحملها بصورة نهائية، ولم يتمكن من نقل عبئها إلى مكلف آخر فتعتبر ضريبة مباشرة.

وبناءً على ذلك، تحاول الأدبيات المعاصرة تجنب استخدام هذين المصطلحين، فاستخدمت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيفاً للضرائب يتكوّن من ست مجموعات رئيسية هي:

- 1- الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
 - 2- مساهمات الضمان الاجتماعي.
 - 3- ضرائب القوى العاملة.
 - 4- الضرائب على الملكية.
 - 5- ضرائب على السلع والخدمات.
 - 6- ضرائب أخرى.
- كما استخدم صندوق النقد الدولي تبويباً للهيكل الضريبية يقسم الضرائب إلى سبع مجموعات هي:
- 1- الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
 - 2- ضرائب اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
 - 3- ضرائب الرواتب والأجور والقوى العاملة.
 - 4- الضرائب على الملكية.
 - 5- ضرائب على السلع والخدمات المحلية (ضرائب المبيعات ورسوم الإنتاج، وأرباح الاحتكارات).
 - 6- ضرائب على التجارة الدولية والمعاملات ورسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ورسوم التصدير.
 - 7- ضرائب أخرى (ضرائب رأسمالية، رسم الطابع.....)⁶.

أما في النظام الضريبي السوري، فيظهر الهيكل الضريبي توزعاً لأنواع الضرائب والرسوم مستخدماً مصطلحي الضرائب والرسوم المباشرة، والضرائب والرسوم غير المباشرة (الباب السادس - من الموازنة العامة للدولة - الإيرادات الضريبية).

⁶ أ.د أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق.

3-1 الضريبة على الدخل: The Income Tax

تفرض هذه الضريبة بشكل عام على الدخل سواء حققه شخص طبيعي أو اعتباري، ويعرف الدخل بأنه " ذلك الفائض الذي يكون المكلف (طبيعي أو اعتباري) قادراً على إنفاقه في فترة زمنية معينة دون أن ينقص من قيمة رأس ماله في أول تلك الفترة "؛ وعلى الرغم من عدم إجماع الاقتصاديين والماليين على هذا المفهوم لكنهم أقرروا أن الدخل هو " إيراد يتجدد أو يتكرر بصفة دورية مع بقاء المصدر واستمراره، وهو ينبع عن مصادر مختلفة فقد يكون رأس مال كريع العقارات والودائع (ربح، فائدة)، وقد يكون مصدره العمل كأجرة العامل والموظف (أجر)، وقد يكون مصدره رأس المال والعمل معاً كأرباح التجارة والصناعة والخدمات (أرباح) " عوائد عوامل الإنتاج". نستنتج من هذا التعريف خصائص الدخل، وهي الدورية، وبقاء المصدر، وصيانة المصدر، والاستغلال المناسب له.

وقد ميز المشرع الضريبي في المعاملة الضريبية بين مصادر الدخل من جهة قابليتها للثبات، ومدى تأثير ذلك في المقدرة التكاليفية للمكلف، حيث أقر معدلاً منخفضاً على مصادر الدخل الناتجة عن العمل، ومتوسطاً على مصادر الدخل الناتجة عن العمل ورأس المال، ومتشديداً على مصادر الدخل الناتجة عن رأس المال.

1-3-1 معايير فرض الضريبة على الدخل: Standards of Income Tax Imposition

معييار إقليمية الضريبة (التبعية الاقتصادية):

يقوم هذا المعيار على فرض الضريبة المتحققة ضمن أراضي الدولة على النشاطات المؤدية إلى تحقيق أرباح صناعية أو تجارية أو غير تجارية.

وهو يعني أن المكلف الذي يعيش في إقليم الدولة وينتفع بخدمات المرافق والحماية التي تؤديها هذه الدولة في سبيل ممارسة نشاطه الاقتصادي داخل حدودها، عليه أن يشارك في تحمل جزء من الأعباء المالية لهذه الدولة وذلك بدفع قسم من أرباحه لقاء هذه الخدمات وإن كان لا يحمل جنسيتها.

معييار التبعية السياسية:

يقوم هذا المعيار على فرض الضريبة على أرباح كل شخص ينتمي إلى دولة معينة ويتمتع بجنسيتها أيأ كان موطنه أو إقامته أو مكان استثمار أمواله.

معييار الإقامة:

يقضي هذا المعيار بفرض الضريبة على أرباح المقيم سواء كان المكلف من جنسية الدولة التي يقيم فيها أو أجنبياً، وسواء كانت الأرباح قد تحققت داخل البلاد أو خارجها.

ولقد أخذ القانون الضريبي السوري بمعييار التبعية الاقتصادية (إقليمية الضريبة) وفق نص المادة 3/ من القانون 24/:"تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية....".

2-3-1 مفهوم المحاسبة الضريبية Tax Accounting Concept

لعل أحد الجوانب الهامة الذي تنعني به الإدارة في المنظمة هو دراسة أثر فرض الضرائب على قراراتها المالية. حيث يمكن تعديل الحسابات للأغراض الضريبية، وأن هذا التعديل قد يكون له تأثير على اختيار الطريقة الأكثر ربحية لتسيير الأعمال، بتخفيض عبء الضريبة إلى أقل قدر ممكن، وهذا ما يدعى "بالتخطيط الضريبي Tax Planning".

إن أغراض ومتطلبات مبادئ المحاسبة المالية وأغراض ومتطلبات الضرائب ليست دائماً هي نفسها. حيث تشمل المحاسبة إعداد المعلومات لأغراض الرقابة واتخاذ القرارات، وقد تتطلب التفسير، وكذلك مجرد تسجيل معلومات واقعية. أما الغرض الرئيسي من الضرائب هو عادة لجمع الإيرادات التي تستخدمها الدولة لتمويل متطلبات الإنفاق العام، ولكنها تستخدم أيضاً كأداة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

بالنسبة لنظام الضريبة ولكي يعمل بنجاح في إطار القانون يتطلب درجة من اليقين قد لا يكون مناسباً دائماً للمحاسبة المالية. علاوة على ذلك قد تكون هناك طرق بديلة لإعداد الحسابات التي تكون مقبولة على قدم المساواة من حيث المبادئ أو المعايير المحاسبية، ولكن بالنسبة لنظام الضريبة، فنحن أمام طريقة محددة وواضحة بوضوح وتحديد القانون الذي يحكمها.

تركز المحاسبة الضريبية على إعداد وتحليل وعرض البيانات الضريبية، والدفعات الضريبية. فعلى سبيل المثال، تستخدم إحدى الشركات إحدى الطرق المحاسبية لحساب الاستهلاك عند التقرير عن النتائج المالية للمستثمرين، في حين قد تطلب منها القوانين الضريبية استخدام طريقة مختلفة لأغراض المحاسبة الضريبية.

على الرغم من أن المحاسبة الضريبية تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى حد كبير (GAAP) أو معايير المحاسبة الدولية (IASs)، إلا أنها تختلف عنها في عدد قليل من الطرق. هذا هو السبب الذي يجعل المحللون يناقشون الفرق بين الدخل "الدفري والضريبي"، وهذا يعني مناقشة الخلافات بين المحاسبة وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والمحاسبة الضريبية. تتطلب المحاسبة الضريبية تدريباً وتعليماً خاصين، وهذا هو السبب الذي يجعل بعض المحاسبين يتخصصون فقط في الضرائب.

ومن الجدير ذكره هنا نشرت العديد من الدراسات في الدول التي تبنت معايير المحاسبة الدولية وخاصة الأوروبية منها تتعلق بمدى تأثير تبني المعايير على الوعاء الضريبي الأوروبي بشكل عام⁷، كما تم نشر العديد من الدراسات الأخرى المماثلة والتي تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي طُوِّر وأصدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 2009، بنية تطبيقه على القوائم المالية ذات الغرض العام والتقارير المالية الأخرى التي يتم إعدادها داخل تلك المشروعات⁸.

3-3-1 الدخل الخاضع للضريبة والربح المحاسبي: Taxable Income and Accounting Profit

يمكن أن يختلف الربح المحاسبي للشركة عن الدخل الخاضع للضريبة في فترات تقرير معينة بسبب الاختلافات في إعداد التقارير المالية والتصريح عن الضريبة. في حين يتم احتساب الربح المحاسبي باستخدام طريقة الاستحقاق للمحاسبة المالية على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً GAAP، أو معايير المحاسبة الدولية IASs، بينما يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة باستخدام الأساس النقدي في المحاسبة الضريبية على أساس القواعد الضريبية. ونتيجة لذلك، فإن الشركات تقرر عن الإيرادات المستحقة والنفقات المستحقة في التقارير المالية لجني الأرباح المحاسبية، وتقرر عن الإيرادات النقدية والنفقات النقدية في التقارير الضريبية للحصول على الدخل الخاضع للضريبة.

7 Schö'n, Wolfgang: International Accounting Standards – A "Starting Point" for a Common European Tax Base?, European Taxation Journal, 2004.

وعليه، تمرّ عملية المحاسبة عن الضريبة على الدخل في الأنظمة الضريبية التي تلزم المكلفين بتبني معايير المحاسبة الدولية أو الأمريكية بأربع مراحل رئيسية هي:

- 1- قياس الدخل من منظور معايير المحاسبة الدولية (الربح المحاسبي).
 - 2- قياس الدخل من منظور التشريع الضريبي (الربح الضريبي).
 - 3- تعديل الربح الضريبي من منظور الربط عن طريق الفحص الضريبي.
 - 4- احتمال تعديل الربح الضريبي المعدل مرة أخرى نتيجة الطعن في ربط الفحص الضريبي.
- المرحلة الأولى:**

يُعنى المكلفون بإعداد تقاريرهم المالية وقياس الربح أو الخسارة وفق معايير المحاسبة الدولية كما تظهره قائمة الدخل المعدة على أساس الاستحقاق (مقابلة إيرادات المكلف سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً بالتكاليف والمصروفات ذات العلاقة السببية بتلك الإيرادات)، وتشتمل في الوقت نفسه على قياس أرباح أو خسائر الأنشطة غير العادية (الدخل الشامل). وهنا نجد أن معظم التشريعات الضريبية قد اعتمدت في الوقت الحاضر على معايير المحاسبة الدولية كأساس للمحاسبة المالية أو تبنت معايير وطنية مشتقة منها، كما اعتمدت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) من بين تلك المعايير في تقرير المعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل.

المرحلة الثانية:

يتم فيها قياس الربح الضريبي الذي يشار إليه بوعاء الضريبي (Tax Base)، على أساس الفروق أو الاختلافات بين الأساسين المحاسبي والضريبي، والناجمة عن عدم قبول بعض إجراءات القياس المحاسبية ضريبياً⁹. ويتم التصريح عن وعاء الضريبة عادة من خلال بيان يقدمه المكلف ضمن مهل زمنية معينة يدعى بالبيان الضريبي (Tax Return).

وبالتالي، فإن تحديد الالتزامات الضريبية المترتبة على هذا الوعاء (الوعاء الضريبي) المصرح به من قبل المكلف هو ما يدعى "بالربط الضريبي". ويدعى هذا النظام بنظام التقدير الذاتي Self-Assessment System.

يمكن إيراد بعض التعاريف التي تناولت نظام التقييم الذاتي كما يلي:

قيام المكلف بتقدير التزامه الضريبي باستخدام نموذج البيان الضريبي الذي يعلن من خلاله عن دخله الإجمالي، والاقطاعات المسموح بها، الخ... هذا البيان الضريبي يجب أن يقدم إلى الإدارة الضريبية جنباً إلى جنب مع دفع الالتزام الضريبي المحسوب في البيان المذكور آنفاً¹⁰.

أو هو النظام الذي يحدد فيه المكلف على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع وعاء الضريبة ومقدارها استناداً إلى تصريح أو بيان موقع منه أو ممن يمثله قانوناً ضمن مهل قانونية يحددها القانون، ويحتسب بنفسه الالتزامات الضريبية المترتبة ويقوم بدفعها بادئ ذي بدء عند تقديم البيان أو التصريح الضريبي، وهو ما يسمى "نظام الدفع المسبق"¹¹.

9 أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص55.

10 K, Sarker: Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self-Assessment Systems – What Could Bangladesh Learn from Japan? AISA-PACIFIC TAX BULLETIN Vol. 9, No. 6, JUNE, 2003.

11 صالح، أمين. " الأسس القانونية والمحاسبية لضريبة الدخل في لبنان "، الجزء الأول، المنشورات الحقوقية، صادر، بيروت، 2000، 722.

أو هو بيان يقدم إلى دائرة ضريبية الدخل يعرض فيه المكلف نتيجة أعماله لعام كامل، فهو مستند قانوني ملزم للمكلف وحجة عليه، ويكون الكشف مؤرخاً وموقعاً من قبل المكلف المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة، وهو وسيلة هامة من الوسائل التي تستخدمها دائرة ضريبية الدخل في فحص أعمال المكلف وتحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه¹².

الإقرار (البيان) الذي يقدمه الممول (المكلف) في الموعد الذي يحدده القانون، يبين فيه مقدار الدخل وتفاصيله أو الثروة الخاضعة للضريبة¹³.

من التعاريف السابقة يتبين أن تطبيق نظام التقدير الذاتي يتيح تقدير وعاء الضريبة إذا تم بطريقة صادقة وأمانة تعكس الواقع المالي والاقتصادي للمكلف بصورة حقيقية وواقعية، فهو أدري الناس بطبيعة نشاطه وظروف عمله وأرباحه، مما يحمي المكلف من تسف الإدارة الضريبية في تقدير دخله الصافي الضريبي، كما يمكن من تشخيص الضريبة والتعبير عن المقدرة الفعلية على الدفع، ويخفف من عبء الامتثال من حيث الجهد والوقت والتكلفة سواء على المكلف أو على الإدارة الضريبية، في حين يقتصر دور الإدارة الضريبية على حماية هذا النظام ومراقبته، والتأكد من صحة البيانات المقدمة. أي تشجيع المكلفين على الالتزام الطوعي، مما يحسن من الإيرادات الضريبية ويخفض معدل التهرب الضريبي¹⁴.

يوجد اختلافات عديدة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، حيث يتحدد هذا الأخير وفقاً لقواعد التشريع الضريبي، والتي قد تتضمن إعفاءات عديدة لأنواع محددة من الإيرادات، أو عدم الاعتراف ببعض النفقات إلا بشروط معينة مثلاً على أساس نقدي، أو تضع سقف معين لبعض أنواع المصروفات لضمان عدم المبالغة، أو منح المنشآت حوافز ضريبية معينة مثل حق ترحيل الخسائر الضريبية للأمام وللخلف، وتنقسم هذه الفروق إلى نوعين:

فروق دائمة Permanent Differences

وهي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي والربح الضريبي نتيجة بعض المتطلبات في التشريع الضريبي غير المتسقة مع المبادئ المحاسبية ولا تنعكس آثار هذه الفروق على فترات مالية أخرى، كاستهلاك العقارات مثلاً فهي من المصروفات التي تخفف من الإيرادات للوصول إلى الربح الصافي محاسبياً، في حين تعد من المصروفات التي لا يسمح بخصمها في قانون ضريبة الدخل السوري عند حساب الربح الخاضع للضريبة، أو المصروفات والغرامات الناتجة عن المخالفات القانونية.

مثال:

إذا بلغ مصروف استهلاك العقار لعام 2020 لدى إحدى الشركات 36000 ليرة، وكان صافي الربح المحاسبي قبل مصروف الاستهلاك 80000 ليرة في هذه الحالة فإن:

12 خليل إبراهيم سمور، "مشكلات التقدير الذاتي لضريبة الدخل وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل في فلسطين بين الإنزام والالتزام"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 2008، 153.

13 جلال الشافعي، "الموسوعة الحديثة في المحاسبة الضريبية"، الجزء الرابع والخامس، جامعة الزقازيق، كلية التجارة، مصر، 2007، 404.

14 مدين إبراهيم الضابط، "مدى توافر نظام تقدير ذاتي متكامل وفعال في ظل قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته في سورية"، بحث منشور، مجلة جامعة تشرين، 2015.

$$\text{الربح المحاسبي} = 80000 - 36000 = 44000$$

$$\text{الربح الخاضع للضريبة} = 80000$$

$$\text{الفروق الدائمة} = 80000 - 44000 = 36000$$

فروق مؤقتة:

تنشأ الفروق المؤقتة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي بسبب اختلاف توقيت الإيراد والمكاسب والخسائر والمصروفات في الربح المحاسبي عنها في الربح الضريبي، وتؤدي فروق التوقيت إلى اختلاف أسس الأصول والالتزامات للأغراض المالية عنها للأغراض الضريبية في نهاية الفترة المالية، كما تنشأ الفروق المؤقتة بسبب وضع قانون الضرائب لقواعد مختلفة للاستهلاك والاعتراف بالمكاسب والخسائر للأغراض الضريبية عن الأغراض المالية. وتُعرف الفروق المؤقتة بأنها فروق بين المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام في بيان المركز المالي وقاعدته الضريبية، سينتج عنها مبالغ ضريبية في السنوات القادمة عندما يتم استرداد الأصول المرتبطة بها.

مثال:

إذا فرضنا أن التشريع الضريبي يعمل على تشجيع المنشآت على شراء آلات ومعدات جديدة، لذلك سمح التشريع الضريبي باحتساب استهلاك معجل في السنة الأولى بنسبة 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة ويتم استهلاك القيمة المتبقية بعد خصم الاستهلاك المعجل على العمر الإنتاجي لتلك المعدات علماً أن قيمتها 80000 والعمر الإنتاجي 4 سنوات ولا يوجد قيمة نفاية للمعدات. بفرض أن الأرباح المحاسبية قبل الاستهلاك لعام 2020 و 2021 كانت 300000 و 350000 ليرة على التوالي، ولا توجد فروق أخرى بخلاف الاستهلاك بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، ونقوم الشركة بالاستهلاك في سجلاتها بطريقة القسط الثابت. معدل الضريبة 40%

المطلوب:

1- حساب الأرباح المحاسبية والعبء الضريبي عليها.

2- احتساب الضريبة على أساس الاستهلاك الضريبي.

الحل:

1- الأرباح المحاسبية والعبء الضريبي:

بيان	2020	2021
✓ الربح المحاسبي قبل الاستهلاك	300000	350000
✓ مصروف الاستهلاك المحاسبي	20000	20000
✓ الربح المحاسبي بعد الاستهلاك	280000	330000
✓ ضريبة الدخل 40%	112000	132000

احتساب الضريبة على أساس الاستهلاك الضريبي:

$$\text{الاستهلاك المعجل الإضافي في السنة الأولى} = 80000 * 25\% = 20000$$

مصرف الاستهلاك العادي في كل سنة = 80000 - 20000 = 60000 / 4 = 15000

اجمالي مصرف الاستهلاك في السنة الأولى = الاستهلاك المعجل + الاستهلاك العادي

$$35000 = 15000 + 20000 -$$

ويكون الاستهلاك في السنوات الثلاثة التالية هو 15000

بيان	2020	2021
✓ الربح المحاسبي قبل الاستهلاك	300000	350000
✓ مصرف الاستهلاك المحاسبي	35000	15000
✓ الربح المحاسبي بعد الاستهلاك	265000	335000
✓ ضريبة الدخل 40%	106000	134000

من الجدولين السابقين يتبين لنا ما يلي:

انخفاض مقدار الضريبة عام 2020 من 112000 الى 106000 أي بمقدار 6000 ليرة.

ان انخفاض مقدار عبء الضريبة في عام 2020 يقابله زيادة في العبء الضريبي في السنوات التالية بمقدار 2000 ليرة لكل عام وهو ما يعادل (5000 * 40% = 2000) نتيجة انخفاض مصرف الاستهلاك من 20000 الى 15000 بقيمة 5000.

المرحلة الثالثة:

يقصد بربط الضريبة- كما أشرنا سابقاً- تحديد الالتزامات الضريبية المترتبة على المكلف من واقع البيان الضريبي الذي يقوم بتقديمه. أي أن الأساس هو بيان المكلف وما يقرره من وعاء ضريبي، ودين ضريبي. إلا أن للإدارة الضريبية أن تعدّل ذلك الربط من واقع ذلك البيان، والسجلات والوثائق والمستندات المؤيدة له، وخاصة إذا توافرت لديها معلومات تثبت عدم مطابقة البيان للحقيقة، فعندئذ نعد إلى إخطار المكلف، وإجراء الفحص، وتصحيح البيان أو تعديله، وتحديد الربح الضريبي الخاضع للضريبة.

المرحلة الرابعة:

تنشأ عند حصول المنازعات بين المكلف والإدارة الضريبية من خلال عدم قناعة المكلف بالتعديل الذي قامت به الدوائر المالية على بيانه الضريبي نتيجة قيامها بأعمال الفحص الضريبي كما مرّ في المرحلة السابقة. وهنا تبدأ مرحلة التقاضي التي قد تختلف من نظام ضريبي إلى آخر، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تطور هذا النظام، وتوجيه لقواعد العدالة الضريبية، وإشراك المكلف الفاعل في العملية، وخطر التقاضي. حيث نجد في النظام الضريبي الأمريكي مرحلتين: الأولى وتتمثل بالاعتراض أمام قسم الاعتراضات، والثانية محكمة ضريبية مختصة، أما في النظام الضريبي المصري فيمر اعتراض المكلف بثلاث مراحل: الأولى والثانية أمام الإدارة الضريبية (لجنة الطعن وإعادة النظر)، ومرحلة ثالثة أمام قضاء ضريبي مختص، أما في النظام الضريبي الأردني فهناك شبه إلغاء لمرحلة الاعتراض والتي تم استبدالها بمرحلة الاستئناف في المحكمة الضريبية، ومن ثم مرحلة التمييز التي تعتبر قراراتها قطعية. وإذا كان الهدف من ذلك تبسيط القوانين والأنظمة وإضفاء نوع من العدالة، إلا أنها تؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية من حيث الوقت والجهد والتكلفة، من جراء التطوير المباشر للقضايا أمام المحكمة

المختصة وإضعاف ثقة المكلفين عموماً بنوعية وكفاءة الخدمة، وخاصةً أن الأمر سيعتمد على مدى كفاءة الجهات القضائية المختصة ونزاهتها وخبرتها في هذا المجال، مع احتمال لزيادة قنوات التهرب أو التلاعب في سداد الالتزامات الضريبية المترتبة أو تأجيلها¹⁵.

1-4 أنظمة الضرائب على الدخل

لقد مرّ نظام الضريبة على الدخل بثلاث مراحل، وتعتبر كل مرحلة هي تطور للمرحلة التي سبقتها، فبدأ بنظام الضرائب النوعية، ثم نظام الضريبة التكميلية، ومن ثم نظام الضريبة الموحدة. هذا الاتجاه التطوري غير قابل للعكس، بمعنى هناك من دولة كانت تطبق الضريبة الموحدة ثم عادت وطبقت الضريبة النوعية. الجدول التالي يظهر هذا التطور كما حدث تاريخياً في الأنظمة الضريبية لبعض الدول (الجدول من إعداد المؤلف):

الدولة	نظام الضرائب النوعية	نظام الضرائب التكميلية	نظام الضريبة الموحدة
سورية	منذ عام 1949- حتى الآن	-	-
مصر	1939	1981	1993
الأردن	1946	-	1985
فرنسا	قبل عام 1914	1914	1949
الولايات المتحدة	-	-	1913

1-4-1 نظام الضرائب النوعية

الضرائب النوعية هي مجموعة ضرائب مباشرة شخصية مستقلة تفرض كل منها على نوع من الدخل بتقسيم دخل المكلف إلى فروع مختلفة تبعاً لمصدر الدخل، ثم يتم سريان ضريبة منفصلة متناسبة مع كل فرع من فروع الدخل مما يسمح التمييز في المعاملة المالية بين فروع الدخل المختلفة.

تختلف الضرائب في مواعيد استحقاقها، فمنها ضرائب سنوية كضريبة المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، ومنها ضرائب تقطع شهرياً كضريبة الرواتب والأجور، ومنها آنية من المنبع عند قبض الربح كضريبة ربع رؤوس الأموال المتداولة. أما من حيث الشروط الواجب توفرها لتطبيق الضرائب النوعية، فضريبة إيراد رؤوس الأموال المنقولة تسري فيها الضريبة على الإيرادات والتوزيعات التي يحصل عليها المستفيد (أرباح أسهم موزعة) ولا يشترط فيها الدورية والانتظام، في حين أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فيشترط لسريانها اشتغال المكلف لنفسه واحترافه للنشاط وتوفر نية الربح حتى تخضع أرباحه للضريبة، أما بالنسبة إلى المهن غير التجارية فيشترط لسريانها أن يكون العنصر الأساسي الذي ينتج عنه الدخل هو العمل وليس رأس المال، وأن يمارس عمله بصفة مستقلة ويشترط فيها التكرار وقصد الربح؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها، على أن يتصف الأجر بالثبات والدورية.

ومن الضرائب على الدخل الناتج عن رأس المال (الذي يمكن أن يكون عقاراً مبنياً أو أرضاً زراعية أو مالاً منقولاً)، نذكر الضريبة على دخل العقارات المبنية (ربح العقارات)، الضريبة على دخل الملكية الزراعية، الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة؛ أما الضرائب على الدخل الناتج عن العمل (دخل العمل) نذكر الضريبة على الرواتب والأجور وما في حكمها؛ أما الضرائب على الدخل الناتج عن رأس المال والعمل معاً نذكر الضريبة على دخل الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية ...

15 د. مدين إبراهيم الضابط، الاعتراضات الضريبية ومحدداتها في ظل القانون (24) لعام 2003 ومحدداتها - دراسة في التشريع الضريبي المقارن"، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق، 2004.

ويجب أن يكون العبء الضريبي منخفضاً على الثانية ومرتفعاً على الأولى ومتوسطاً على الأخيرة، وتعدّ الضريبة على دخل الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية من أهم الضرائب على الدخل.

ويعاب على هذا النوع من الأنظمة بأنه ضعيف الحصيلة باعتبار أنه نظام مرتفع النفقات، فالإدارة الضريبية تتحمل عبئاً كبيراً بتكرار الإجراءات بالنسبة إلى ذات المكلف ولعدة ضرائب نوعية؛ كما إن لكل ضريبة نوعية إعفاءات خاصة بها مما يؤدي إلى تعدد الإعفاءات وكثرتها للمكلف الواحد الذي يخضع لأكثر من ضريبة نوعية؛ وأخيراً فإن نظام الضرائب النوعية - مهما حاول المشرع ملء الثغرات التي يخلفها تطبيقه لا يتناول جميع عناصر الدخل، حيث يبقى العديد من تلك العناصر خارج إطار التكاليف الضريبي، مما يحد من نطاق سريان الضريبة على حساب انفلات تلك العناصر وازدياد معدل التهرب الضريبي (الدخل الناتج عن المضاربات في سوق العقارات والسيارات وغيرها).

كما أن النظام الضريبي النوعي غير عادل طالما أنه يبتعد عن مظاهر التشخيص الضريبي (مبدأ تشخيص الضريبة)، مهما حاول المشرع أن يضيف هذه المظاهر (المعدلات المتصاعدة، الإعفاءات العائلية...)، لأسباب ترتبط بعدم مراعاتها للمقدرة التكليفية للمكلف، وهذه المراعاة لا يمكن أن تتم ما لم تتناول مركز المكلف في مجموعه، وهذا أمر غير ممكن في ظل تطبيق هذا النظام.

كما يعاب على هذا النظام التعقيد نظراً لتعدد الأحكام والإجراءات، وارتفاع نفقات التحصيل، وانعدام العدالة والمساواة.

1-4-2 نظام الضريبة التكميلية

لقد حاولت الأنظمة الضريبية تلافي السلبيات الناجمة عن تطبيق نظام الضرائب النوعية كما هو بإضفاء مظهر هام من مظاهر التشخيص وهو محاولة التعامل مع "مركز المكلف ككل"، وذلك من خلال فرض ضريبة تكميلية على الدخل في مجموعه، ويتمثل وعاؤها في مجموع الأوعية الضريبية النوعية المختلفة؛ إلا أن هذه الضريبة ما زالت تحمل سلبيات النظام النوعي كونها أضيفت على أساسه، بل على العكس فقد أدت إلى زيادة العبء على الإدارة الضريبية والمكلف في الوقت نفسه بما لا يتناسب والنتائج التي تحقّقها.

علماً أن نظام الضريبة التكميلية (نظام الضرائب المختلطة) - وإن كان يعد من أصل فرنسي - إلا أنه خليط من النظام الضريبي الإنكليزي الذي عرف في بدايته تطوره الضرائب النوعية النسبية، ومن النظام الروسي الذي كان يطبق الضريبة العامة التصاعدية، في حين أن النظام النوعي كان معروفاً قديماً في كل من النظامين الإنكليزي والإيطالي، وهو مطبق حالياً في سورية.

إلا أن نظام الضرائب التكميلية يمكن أن يعتبر ممراً للوصول إلى نظام الضريبة الموحدة، فهو يؤمن العديد من متطلبات إقامة نظام ضريبة موحدة على الدخل من حيث النجاح في تجميع الدخل بالنسبة إلى المكلف الواحد (رقم وطني) وحصر المطارح الضريبية وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية والوعي الضريبي بشكل عام.

1-4-3 نظام الضريبة الموحدة

تعد الضريبة الموحدة أو الضريبة على الإيراد العام التنظيم العلمي والفني المتطور لضرائب الدخل، وهي خير مؤثر في البنية الاقتصادية وتوجيهها نحو التنمية من خلال ما تتمتع به هذه الضرائب من خصائص ومزايا. إن جميع الدول المتقدمة ومعظم الدول النامية قد أخذت بالضريبة الموحدة، فهي خير معبر عن مقدرة المكلف المالية وتحديد درجة تحمله لعبء الضريبة على عكس النظامين السابقين (النظام النوعي، المختلط أو التكميلي)، لذلك يتعين عدّ هذين النظامين من الأنظمة المؤقتة في الدول التي تأخذ بها، والقاعدة العامة في هذا المجال نظام

نوعي - مختلط - موحد، لذلك نجد بعض الدول قد انتقلت فوراً من نوعي - موحد كالولايات المتحدة وكندا وألمانيا، وأخرى نوعي - مختلط - موحد كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا، وهناك بعض الدول ما زالت تطبق نظام الضرائب النوعية كسورية ولبنان، إلا أنه ليس من دول كانت تطبق نظام الضريبة الموحدة ثم عادت وطبقت نظام الضرائب النوعية أو المختلطة.

وهنا نشير إلى ما قاله المفكر الفرنسي جوزيف كايو - العقل المخترع والمدير للضرائب المختلطة - بأن اقتراحه للنظام الضريبي المختلط ليس إلا لتهيئة المناخ الملائم لتطبيق نظام الضريبة الموحدة " إن الضريبة العامة على الدخل (الموحدة) هي أكثر الضرائب عدالة ".

يعتمد النظام الضريبي السوري على نظام الضرائب النوعية منذ وضع أول قانون لضريبة الدخل عام 1949/، وهو ما يزال مستمراً حتى الآن (القانون 24/ لعام 2003/)، وقد حاول المشرع في عام 1961/ تطبيق قانون الضريبة على الإيراد العام إلا أنه أوقف عملياً في عام 1962/ ريثما يتم توفير البيئة الملائمة لتطبيقه، وللأسف لم يتم حتى الآن الانتقال عملياً إلى تطبيق الضريبة الموحدة في سورية.

يقوم نظام الضريبة الموحدة على أساس فرض ضريبة واحدة على الدخل الشخصي بفروعه كافة أي كانت مصادره، فيتم تجميع الدخل كلها (أي ينظر إلى عناصر دخل كل مكلف بوصفه وحدة واحدة بصرف النظر عن مصدرها) والتي يحصل عليها المكلف ضمن وعاء ضريبي واحد.

ويكون إقرار المكلف هو الأساس في تحقيق الضريبة وربطها وتحصيلها، مع قيام الإدارة الضريبية بالتأكد من المعلومات المقدمة، مما يتطلب وجود إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة الفنية والعلمية لتحقيق أهداف النظام وغاياته، بالإضافة إلى ضرورة توفر الوعي الضريبي لدى المكلفين إلى الحد الذي يدفعهم إلى الإقرار بكل ما يتم الحصول عليه.

وتمتاز هذه الضريبة عموماً بالعدالة الضريبية لاقتربها أكثر ما يمكن من " مبدأ التشخيص "، ومقدرة المكلف على الدفع، والكفاية الاقتصادية، وتقليل فرص التهرب الضريبي، بالإضافة إلى السهولة واليسر.

إن جميع الدول المتقدمة ومعظم الدول النامية تطبق حالياً الضريبة الموحدة، الأردن في عام 1995/ (القانون 14/)، مصر تكميلية في عام 1981/ (القانون 157/) والضريبة الموحدة بالقانون 187/ لعام 1993/، فرنسا ضريبة تكميلية عام 1914/ وموحدة في عام 1948/.

وتعتمد دول العالم في تطبيقها للضريبة الموحدة على أحد النظم التالية:

أولاً: نظام يعتمد على تقسيم الدخل الكلي إلى عدد من الأوعية (كما هو الحال في فرنسا) حيث تسري الضريبة بسعر تصاعدي بشرائح تتراوح ما بين 5% إلى 60% على الأشخاص الطبيعيين المقيمين في فرنسا بصرف النظر عن جنسيتهم وذلك على جميع دخولهم (من فرنسا أو خارجها)، كما تسري على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في فرنسا وذلك بالنسبة لدخولهم التي تتحقق داخل فرنسا. ويتكون وعاء هذه الضريبة من مجموع أوعية الإيرادات التالية:

- الإيرادات العقارية.
- الأرباح التجارية والصناعية.
- أرباح الاستغلال الزراعي.
- أرباح المهن غير التجارية.
- أرباح رؤوس الأموال المنقولة.
- المرتبات والأجور.

ثانياً: نظام يعتمد على تقسيم الدخل الكلي إلى جداول تبعاً لمصادر الإيراد، كما هو الحال في انكلترا، حيث يتحدد صافي الإيراد في كل جدول على أساس أحكام خاصة مستقلة به. وبمقتضى هذا النظام تفرض ضريبة موحدة على دخول الأفراد عن سنة متداخلة تبدأ في 6 نيسان وتنتهي في 5 نيسان من العام التالي بأسعار تصاعدية تتراوح ما بين 30% إلى 60% عن السنة التالية.

وتسري هذه الضريبة على جميع الدخل الناتجة في انكلترا بصرف النظر عن جنسية أو محل إقامة صاحبها، كما تسري على الدخل الناتجة خارج انكلترا متى كان صاحبها مقيماً، وقد قسم المشرع البريطاني وعاء هذه الضريبة إلى ستة جداول رئيسية على حسب مصادر الدخل.

ثالثاً: نظام يعتمد على إخضاع صافي الدخل الكلي بعد خصم مصاريف الحصول عليه وكافة المصروفات الشخصية والأعباء العائلية للضريبة دفعة واحدة وذلك دون تفرقة بين مصادر الدخل كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وفي ظل هذا النظام تفرض الضريبة بسعر تصاعدي بشرائح تتراوح ما بين 14% إلى 70% وتسري على الأشخاص الطبيعيين في أمريكا بصرف النظر عن جنسيتهم وسواء تحقق الدخل داخل أمريكا أو خارجها، حيث يتحدد وعاء الضريبة عن طريق:

- تحديد إجمالي الدخل بدون خصم أية مصروفات متعلقة به ويتكون إجمالي الدخل من دخل الأعمال والإيجارات وحقوق الاختراع والفائدة والتوزيعات والمكاسب الناتجة عن أي عمليات بيع.....الخ.

- تحديد إجمالي الدخل المعدل: وهو إجمالي الدخل مخصوماً منه النفقات المرتبطة بالتجارة والأعمال التي يزاولها المكلف ونفقاته الشخصية.

- تحديد الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بعد خصم الإعفاء الشخصي والإعفاء العائلي والذين تحددهما الدولة.

وتطبق أسعار تصاعدية بالشرائح لحساب الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع لها- ويتم تحصيل الضريبة في أمريكا بإحدى طريقتين: إما بالحجز من المنبع، ويطبق عادة على المرتبات والأجور والفوائد وأرباح الأسهم الموزعة، أو على أساس التقدير الذاتي.

ويلاحظ أن التشريع الضريبي المصري قد أخذ بالنظام الثالث، حيث نصت المادة 1 من القانون 187 لعام 1993 المعدل بالقانون رقم 91 لعام 2005: تعني الضريبة الموحدة تجميع كافة دخول الممول من كافة المصادر ومحاسبته عليها جملة واحدة، فتقوم مصلحة الضرائب التابع لها الممول بتجميع كافة الدخل التي يتكون منها دخله من مصادرها المختلفة في وعاء ضريبي واحد، ثم تفرض ضريبة واحدة على كل دخله مهما تعددت أنواعه ومهما تنوعت طبيعته.

فتقوم مأمورية الضرائب بتقدير صافي الدخل من كل مصدر كل على حدة، ثم تقوم بتحديد إجمالي هذه الدخول، وعلى ذلك تفرض ضريبة واحدة على الممول على ضوء جملة إجمالي الدخل؛ وهي بذلك تحل محل الضرائب النوعية التي تكون منها وعائها.

1-5 تطور النظام الضريبي السوري

يتضمن النظام الضريبي السوري مجموعة من الضرائب المباشرة والرسوم والضرائب غير المباشرة التي تعود في أكثرها لفترات قديمة صدرت بموجب قوانين ومراسيم يفصل بينها أبعاد زمنية طويلة، لدرجة أننا نلاحظ تداخل القديم مع الحديث والماضي مع الحاضر ويساعد هذا التداخل في عالم المال على زيادة حجم الحصيلة، لكن تعدد الإجراءات وظهور تفسيرات متعددة أدى ويؤدي إلى تراجع حجم الحصيلة الضريبية مقارنة مع الدخل القومي، وقد مر النظام الضريبي السوري بمراحل متعددة أهمها:

المرحلة الأولى:

بدأت هذه المرحلة منذ عام 1940 وانتهت عام 1949 وتميزت هذه المرحلة بوجود قوانين فرنسية وقوانين عثمانية تعمل إلى جانب بعضها البعض، وانتهت هذه المرحلة بالانفصال النقدي بين سورية ولبنان وبداية الانفصال الاقتصادي.

المرحلة الثانية:

بدأت هذه المرحلة عام 1949 وانتهت عام 1963 وقد تميزت هذه المرحلة بصدر قانون رقم 85 لعام 1949 الذي حدد مصادر الدخل والضرائب المفروضة عليه وبشكل علمي وواقعي، وصدر المرسوم رقم 101 لعام 1952 القاضي بتنظيم ضريبة التركات والرسوم المفروضة على الهيئات والإعانات.

المرحلة الثالثة:

وقد بدأت هذه المرحلة منذ عام 1963 وانتهت عام 1985 وأهم ما يميز هذه المرحلة القانون المالي الأساسي للدولة رقم 96 لعام 1967 الذي تمت بموجبه عدة إجراءات مالية كان من أهمها توحيد الموازنة العامة وتوحيد أصول الصرف والبدائية بموجب تعليمات محددة، كما تم تعديل قانون ضريبة الدخل للشركات العامة، حيث جعلها القانون شخصية تجارية أو صناعية يتوجب عليها دفع الضرائب للدولة مثل القطاع الخاص.

المرحلة الرابعة:

- بدأت عام 1985 وانتهت عام 2000 وأهم سمات هذه المرحلة حدوث الإعفاءات الضريبية للمستثمرين وهي المرسوم التشريعي رقم 10 ل عام 1986 القاضي بإحداث الشركات الزراعية المشتركة ومنحها إعفاءات ضريبية لمدة سبع سنوات.
- القرار رقم 186 لعام 1985 الصادر عن المجلس السياحي الأعلى والقاضي بإعفاء المنشأة السياحية من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات ومن 50% من ضرائب الدخل طيلة حياة المشروع.
- القانون رقم 19 لعام 1990 (قانون المغتربين) القاضي بمنح إعفاءات جمركية متعددة للسوريين المغتربين الذين يرغبون العودة وإقامة مشروعات استثمارية داخل سورية.
- قانون الاستثمار رقم 10 لعام: 1991 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين لمدة خمس سنوات وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند تأسيس المشروع.
- القانون رقم 20 لعام 1991 القاضي بتخفيض الشرائح التصاعدية من 92% على الدخل بما فيها رسوم الإدارة المحلية بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.

عدة قرارات لتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والصناعة المستوردة.

المرسوم رقم 7 لعام 2000 القاضي بتعديل القانون رقم 10 لعام 1991 بزيادة الإعفاءات الضريبية لمشاريع الاستثمار، وتخفيض ضريبة الدخل للشركات المساهمة من 32% إلى 25%، ولقد تميزت هذه المرحلة بالانفتاح

الاقتصادي ورغبة الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، وصدور هذه القوانين والمراسيم والقرارات بهدف تشجيع الاستثمار من جهة وزيادة الإنتاج والدخل من جهة أخرى، وقد شكلت عبئاً على موازنة الدولة ألا أنها ساهمت في زيادة الإعفاءات بحيث أن 60% من الدخل أصبح معفياً من الضرائب مما دفع الحومة للاعتماد على القروض الخارجية والإصدار النقدي في تمويل مشاريعها العامة وأدى ذلك لزيادة معدلات التضخم حيث وصلت ما بين 30%-40% في سنوات التسعينات وازدادت مديونية الدولة للعالم الخارجي. وإذا قارنا بين الأهداف المتوخاة من الإعفاءات الضريبية والمتحقق فعال فإننا نستطيع القول بأن الأهداف لم تتحقق ولم تدخل الاستثمارات إلى سورية ووصل الاقتصاد إلى حالة ركود.

المرحلة الخامسة: 2000-2006

لقد أكدت النظرية الاقتصادية الكلية على ضرورة تلاؤم النظام الضريبي مع الواقع الضريبي للاقتصاد، ولقد طورت الحكومة السورية بعض بنود التشريع الضريبي حيث يمكننا إيجاز بعض ما تم من تعديلات على التشريع المالي والضريبي:

- القانون 24 لعام 2003: وقد تضمن تعديل الحد الأدنى المعفى من ضرائب الدخل من 1000 ليرة سورية بحيث أصبح 5000 ل.س.
- القانون 25 لعام 2003: ويتعلق بالاستعلام الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي.
- المرسوم التشريعي رقم 18 بتاريخ 2-14-2004 والذي ألغى القانونين 794 لعام 1928 و 54 لعام 1979 الخاصين بضريبة المواشي واستعاض عنهما بفرض رسم على المواشي المصدرة بمقدار 100 ل.س.
- القانون 22 بتاريخ 11-9-2003: والذي تضمنت رسالته قروض صندوق الدين العام وتسديد حسابه.
- القانون 47 تاريخ 19-38-2003 والذي تضمن الحلول لكثير من التشابكات المالية والمترامية.
- القانون 26 بتاريخ 11-19-2003 والذي وحد نسبة الحسميات التقاعدية ب 7%.
- القانون رقم 45 بتاريخ 30-12-2003 الذي قضى بإحلال عبارة التنمية المستدامة محل المجهود الحربي.
- القانون 14 بتاريخ 5-27-2004 والذي مدد العمل بالتقدير المالي للعقارات لمدة سنة واحدة.

المرحلة السادسة: 2006 - 2020

أحدث تعديل صدر على ضريبة الرواتب والأجور الذي قام بتعديل نسبة الاقتطاع من كل شريحة وفق ما يلي: أصدر الرئيس المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألف مع تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%.

بدال من 5% إلى 22% ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى. فالتعديل الجديد يخفف العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية.

حيث أن صدور التشريعات الضريبية لم تؤد إلى تحقيق العدالة في التكاليف حيث أن وزارة المالية اضطرت إلى استصدار رزمة من التشريعات الضريبية عبر فرض ضرائب فئة ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصادياً مثل فرض ضريبة على الإنفاق الاستهلاكي وعلى السلع الأساسية ورفع الرسوم على الطوابع ورفع الضرائب على ريع العقارات السكنية والإضافات التي صدرت لمصلحة الإدارة المحلية وغيرها إضافة إلى استثناء أرباح تجارة العقارات والمقاولات والتعهدات بنصوص تشريعية من الضريبة التصاعدية خالفاً لمفهوم الضريبة على دخل الأرباح ومن

خلال التقرير المقدم إلى الهيئة للبحث العلمي حول القطاع المالي في سورية تبين أن كل هذه الإجراءات والتشريعات من وزارة المالية جاءت بهدف تعويض النقص في الحصيلة الضريبية إضافة إلى الإجراءات التطبيقية في الزيادات البيرة في المتحقات الناتجة عن الضرائب على الدخل المقطوع أو الأرباح الحقيقية خلال السنوات الأخيرة من خلال اعتماد أسلوب التكليف المباشر لمعظم المكلفين من أصحاب المهن والحرف وكل ذلك يؤدي إلى خروج النظام الضريبي النافذ عن تحقيق العدالة في التكليف حيث بدل من أن تكون أصبحت الضريبة تفرض نتيجة ذلك على الضعفاء اقتصادياً مفروضة بشكل رئيسي على الأقوياء اقتصادياً. إن العديد من التشريعات الضريبية الصادرة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تخفيف العبء الضريبي عن المكلفين الأقوياء اقتصادياً مثل إلغاء الرسم القنصلي عن تصديق الفواتير للمستوردين بموجب المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2004 ورقم 59 لعام 2006 مما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد مهمة بالقطع الأجنبي مفروضة على المستوردين القادرين والتي كانت تمول جزءاً كبيراً من نفقات السفارات السورية إضافة إلى إلغاء ضريبة الآلات على المصانع وإلغاء رسم الطابع على عقود التأسيس للشركات الكبرى.

واستمر التعديل حتى صدور المرسوم 30 لعام 2023 الذي قام بدوره بتعديل العديد من فقرات القانون والقوانين والمراسيم اللاحقة.



Royal Library